



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU Bin SALIANSAH**
2. Tempat lahir : PERIGI
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 8 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Badinding Rt.002/-,
Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan,
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lisna Dewi, S.H. dan Helviriani, S.H., Advokat – Pengacara – Penasihat Hukum dari “AISYIYAH KALIMANTAN TENGAH” yang telah ditunjuk sebagai POSBAKUM berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pen.Pid-PH/2025/PN Ksn tanggal 30 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn tanggal 21 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn tanggal 21 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Bin Saliansah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Wahyu Bin Saliansah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung dengan gagang berwarna coklat terbuat dari kayu terdapat lilitan tali nilon warna hijau dan bertali sandang dari tali nilon warna hijau
- Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi dan alat bukti, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
2. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesal atas semua perbuatannya.
3. Bahwa terdakwa seharusnya masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.
4. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan tidak sadar/dalam pengaruh obat dan narkotika sabu, yang menyebabkan terdakwa berhalusinasi menganggap korban adslah musuh bebuyutannya.
5. Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.

Kiranya menjadi pertimbangan Majelis untuk meringankan hukuman terdakwa.

Majelis Hakim Yang Mulia, Penuntut Umum dan Persidangan Yang Kami hormati, Di akhir dari Nota Pembelaan ini, perkenanlah kami mengutip definisi keadilan tertua yang dirumuskan oleh para ahli hukum zaman romawi, berbunyi demikian: "*Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*" yaitu: "Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya".

Kami memohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani perkara ini memutuskan pidana yang seringan ringannya bagi terdakwa dan atau Majelis Hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar dihukum seringan-ringannya karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/KSNGN/Eoh/04/2025 tanggal 17 April 2025 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **Wahyu Bin Saliansah** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di sebuah Rumah pada Desa Sambang Katung RT.009 RW.003, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 21.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk sambil makan dan bermain handphonenya di dalam rumah kontrakan pada Desa Sambang Katung RT.009 RW.003, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, pada saat itu Terdakwa berhalusinasi seperti melihat wajah Sdr. Apri yang dibenci oleh Terdakwa yang seolah olah menantang Terdakwa dengan menggunakan pisau, kemudian Terdakwa berdiri dan mengambil senjata tajam jenis parang dengan gagang berwarna coklat yang tergantung di dinding dapur rumah dan keluar rumah sambil membawa parang tersebut, saat Terdakwa diluar rumah dan hendak mengendarai sepeda motor miliknya dengan maksud untuk mengejar Sdr. Apri, kunci motor Terdakwa tertinggal di dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan maksud mengambil kunci sambil menendang pintu depan rumah, korban Saliansah yang saat itu sedang tidur di dalam kamar terkejut dan bangun keluar kamar dan pada saat posisi Korban Saliansah berdiri di depan pintu kamar yang tepat berada di hadapan Terdakwa yang sudah memegang parang, terdakwa yang mengira bahwa Korban Saliansah tersebut adalah Sdr. Apri kemudian Terdakwa langsung menghunuskan atau membacokkan parang ke arah perut bagian kiri Korban Saliansah, kemudian kembali menghunuskan atau membacokkan parang ke arah tangan dan perut bagian kiri Korban Saliansah, lalu Korban Saliansah menghindar dan lari ke arah dapur rumah namun Terdakwa mengejar korban Saliansah dan berkali kali membacok bagian belakang tubuh korban Saliansah, kemudian Korban Saliansah terjatuh di depan pintu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dengan posisi tengkurap dan terdakwa kembali membacok berkali-kali dengan menggunakan parang pada tubuh bagian belakang Korban Saliansah hingga meninggal dunia.

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembacokan atau penusukan terhadap Korban Saliansah Terdakwa sadar akan perbuatannya tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 440.7.3.1/1101/RSPTS/IGD/II/2025 tanggal 27 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba dan ditandatangani oleh dr. Andika Firmantara dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pada bagian kepala terdapat luka robek pada bagian leher bagian belakang bagian kanan.
- Pada tubuh bagian depan terdapat tujuh belas luka tusuk pada dada dan perut dengan ukuran yang berbeda beda.
- Pada tubuh bagian belakang terdapat empat luka terbuka yang tuidak beraturan dan saling terhubung satu sama lain dengan ukuran yang berbeda beda.
- Pada bagian anggota gerak terdapat delapan luka terbuka pada bagian anggota gerak dengan ukuran yang berbeda beda.
- Dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang sudah dilakukan korban mengalami kekerasan tajam yaitu berupa luka bacok, luka tusuk dan luka sayat yang menghilangkan nyawa korban.

Perbuatan Terdakwa **Wahyu Bin Saliansah** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa **Wahyu Bin Saliansah** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di Rumah yang di kontrak Desa Sambang Katung Rt.009 Rw.003, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, **Dengan sengaja melakukan Penganiayaan dengan luka berat yang mengakibatkan kematian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 21.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk sambil makan dan bermain handphonenya di dalam rumah kontrakan pada Desa Sambang Katung RT.009 RW.003, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, pada saat itu Terdakwa berhalusinasi seperti melihat wajah Sdr. Apri yang dibenci oleh Terdakwa yang seolah olah menantang Terdakwa dengan menggunakan pisau, kemudian Terdakwa berdiri dan mengambil senjata tajam jenis parang dengan gagang berwarna coklat yang tergantung di dinding dapur rumah dan keluar rumah sambil membawa parang tersebut, saat Terdakwa diluar rumah dan hendak mengendarai sepeda motor miliknya dengan maksud untuk mengejar Sdr. Apri, kunci motor Terdakwa tertinggal di dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan maksud mengambil kunci sambil menendang pintu depan rumah, korban Saliansah yang saat itu sedang tidur di dalam kamar terkejut dan bangun keluar kamar dan pada saat posisi Korban Saliansah berdiri di depan pintu kamar yang tepat berada di hadapan Terdakwa yang sudah memegang parang, terdakwa yang mengira bahwa Korban Saliansah tersebut adalah Sdr. Apri kemudian Terdakwa langsung menghunuskan atau membacokkan parang ke arah perut bagian kiri Korban Saliansah, kemudian kembali menghunuskan atau membacokkan parang ke arah tangan dan perut bagian kiri Korban Saliansah, lalu Korban Saliansah menghindar dan lari ke arah dapur rumah namun Terdakwa mengejar korban Saliansah dan berkali kali membacok bagian belakang tubuh korban Saliansah, kemudian Korban Saliansah terjatuh di depan pintu kamar dengan posisi tengkurap dan terdakwa kembali membacok berkali-kali dengan menggunakan parang pada tubuh bagian belakang Korban Saliansah hingga meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 440.7.3.1/1101/RSPTS/IGD/II/2025 tanggal 27 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba dan ditandatangani oleh dr. Andika Firmantara dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pada bagian kepala terdapat luka robek pada bagian leher bagian belakang bagian kanan.
- Pada tubuh bagian depan terdapat tujuh belas luka tusuk pada dada dan perut dengan ukuran yang berbeda beda.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn



- Pada tubuh bagian belakang terdapat empat luka terbuka yang tuidak beraturan dan saling terhubung satu sama lain dengan ukuran yang berbeda beda.
- Pada bagian anggota gerak terdapat delapan luka terbuka pada bagian anggota gerak dengan ukuran yang berbeda beda.
- Dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang sudah dilakukan korban mengalami kekerasan tajam yaitu berupa luka bacok, luka tusuk dan luka sayat yang menghilangkan nyawa korban.

Perbuatan Terdakwa **Wahyu Bin Saliansah** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUH Pidana.

Lebih Subsidiair

Bahwa Terdakwa **Wahyu Bin Saliansah** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam

21.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di Rumah yang di kontrak Desa Sambang Katung Rt.009 Rw.003, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, **Dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menyebabkan kematian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 21.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk sambil makan dan bermain handphonenya di dalam rumah kontrakan pada Desa Sambang Katung RT.009 RW.003, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, pada saat itu Terdakwa berhalusinasi seperti melihat wajah Sdr. Apri yang dibenci oleh Terdakwa yang seolah olah menantang Terdakwa dengan menggunakan pisau, kemudian Terdakwa berdiri dan mengambil senjata tajam jenis parang dengan gagang berwarna coklat yang tergantung di dinding dapur rumah dan keluar rumah sambil membawa parang tersebut, saat Terdakwa diluar rumah dan hendak mengendarai sepeda motor miliknya dengan maksud untuk mengejar Sdr. Apri, kunci motor Terdakwa tertinggal di dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud mengambil kunci sambil menendang pintu depan rumah, korban Saliansah yang saat itu sedang tidur di dalam kamar terkejut dan bangun keluar kamar dan pada saat posisi Korban Saliansah berdiri di depan pintu kamar yang tepat berada di hadapan Terdakwa yang sudah memegang parang, terdakwa yang mengira bahwa Korban Saliansah tersebut adalah Sdr. Apri kemudian Terdakwa langsung menghunuskan atau membacokkan parang ke arah perut bagian kiri Korban Saliansah, kemudian kembali menghunuskan atau membacokkan parang ke arah tangan dan perut bagian kiri Korban Saliansah, lalu Korban Saliansah menghindari dan lari ke arah dapur rumah namun Terdakwa mengejar korban Saliansah dan berkali kali membacok bagian belakang tubuh korban Saliansah, kemudian Korban Saliansah terjatuh di depan pintu kamar dengan posisi tengkurap dan terdakwa kembali membacok berkali-kali dengan menggunakan parang pada tubuh bagian belakang Korban Saliansah hingga meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 440.7.3.1/1101/RSPTS/IGD/I/2025 tanggal 27 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba dan ditandatangani oleh dr. Andika Firmantara dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pada bagian kepala terdapat luka robek pada bagian leher bagian belakang bagian kanan.
- Pada tubuh bagian depan terdapat tujuh belas luka tusuk pada dada dan perut dengan ukuran yang berbeda beda.
- Pada tubuh bagian belakang terdapat empat luka terbuka yang tidak beraturan dan saling terhubung satu sama lain dengan ukuran yang berbeda beda.
- Pada bagian anggota gerak terdapat delapan luka terbuka pada bagian anggota gerak dengan ukuran yang berbeda beda.
- Dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang sudah dilakukan korban mengalami kekerasan tajam yaitu berupa luka bacok, luka tusuk dan luka sayat yang menghilangkan nyawa korban.

Perbuatan Terdakwa **Wahyu Bin Saliansah** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUH Pidana

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cucun Bin Saliansah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perkara pembunuhan;
- Bahwa Korbannya adalah ayah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap ayah Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian karena saat itu Saksi sudah tertidur di rumah Saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025. sekira jam 21.00 Wib di Rumah yang dikontrak yang ditempati oleh Terdakwa dan ayah Saksi Desa Samba Katung RT.009 RW.003 Kec.Katingan Tengah Kab.Katingan Prop.Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Sdr.SUSIAWAN dimana pada saat itu Saksi sedang tidur di rumah dan rumah Saksi diketok dan dibangunkan oleh Sdr.SUSIAWAN dan memberitahukan bahwa di rumah kontrakan ayah Saksi dan Terdakwa terdengar seperti ada perkelahian;
- Bahwa Sdr.SUSIAWAN adalah tetangga bersebelahan dengan rumah kontrakan yang ditempati oleh ayah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Kemudian setelah mendengar informasi dari Sdr.SUSIAWAN Saksi langsung menuju ke kontrakan ayah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Ketika ditengah jalan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa ingin membacok Saksi tapi Saksi sempat menghindar dan tidak kena dan Terdakwa mengetahui Saksi dengan berkata "abang kah" kemudian Saksi meneruskan perjalanan ke rumah kontrakan ayah Saksi;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah sampai ke rumah kontrakan ayah Saksi dan Saksi menemukan ayah Saksi dengan posisi tengkurap dan sudah meninggal dengan luka bacokan;
- Bahwa Setahu Saksi ada 10 (sepuluh) luka bacokan bagian punggung dan bahu ayah Saksi;
- Bahwa Kemudian Saksi mencari Terdakwa namun tidak ketemu dan Saksi langsung melapor ke polisi;
- Bahwa Kurang lebih setengah jam Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Menurut pihak kepolisian Terdakwa melakukan hal tersebut karena mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras;
- Bahwa Ayah Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi masih sempat mengobrol dengan ayah Saksi sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa Para tetangga tidak ada yang mendengar perkelahian saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa kerja ikut Saksi dan ayah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki gangguan jiwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengonsumsi obat-obatan terlarang atau tidak;
- Bahwa Saat ayah Saksi ditemukan hanya memakai celana pendek;
- Bahwa Usia ayah Saksi 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal bersama Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah minum minuman keras tapi tidak sampai mabuk;
- Bahwa Terdakwa juga sering meminta uang kepada ayah Saksi dan ayah Saksi selalu memberikan uang kepada Terdakwa;;
- Bahwa Barang bukti benar 1 (satu) Buah Senjata Tajam Pisau Panjang 60 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu;
- Bahwa 1 (satu) Buah Senjata Tajam Pisau Panjang 60 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu biasanya digunakan untuk bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Lambang Bin Hanscapai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini karena perkara pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan;
- Bahwa Korbannya adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ketua Rukun Tetangga (RT);
- Bahwa Rumah Saksi berjarak 100 (seratus) meter sampai 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Kejadian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025. sekira jam 21.00 Wib di Rumah yang dikontrak oleh korban dan Terdakwa Desa Samba Katung RT.009 RW.003 Kec.Katingan Tengah Kab.Katingan Prop.Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi diberitahukan oleh Sdr.SUSIAWAN dan saat itu Saksi sedang duduk diteras dirumah dan memberitahukan bahwa dirumah Korban dan Terdakwa terdengar perkelahian;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi menghubungi babinsa untuk meminta tolong untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke tempat kejadian dan melihat korban sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membuat masalah dan keributan dilingkungan sekitar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan korban bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kurang pergaulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa membunuh ayahnya;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa juga pernah membacok sepeda motor milik sdr. Atak;
- Bahwa Korban mengalami luka bacok di tubuh bagian belakang;
- Bahwa Barang bukti benar 1 (satu) Buah Senjata Tajam Pisau Panjang 60 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) Buah Senjata Tajam Pisau Panjang 60 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu ditemukan pada malam itu juga di dekat rumah Sdr. Atak;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum Nomor 440.7.3.1/1101/RSPTS/IGD/I/2025 tanggal 27 Januari 2025, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba, ditandatangani oleh dokter Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba dr. Andika Firmantara, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan:

Kepala:

- Terdapat luka robek pada leher bagian belakang kanan dengan panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter, luka bersih, dan tepi rata.

Tubuh bagian depan: terdapat tujuh belas luka tusuk pada dada dan perut dengan ukuran berbeda-beda:

- Luka 1 di dada kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 2 di dada kiri dengan panjang dua sentimeter, lebar setengah sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 3 di dada kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 4 di dada kiri dengan panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 5 di perut tengah atas dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman tiga sentimeter, dan tembus hingga teraba usus.
- Luka 6 di perut kiri atas dengan panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 7 di perut kiri atas dengan panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 8 di perut kiri atas dengan panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 9 di perut kiri atas dengan panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka 10 di perut kiri atas dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 11 di perut kiri dengan panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 12 di perut kiri dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 13 di perut kiri dengan panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 14 di perut tengah dengan panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, kedalaman satu sentimeter.
- Luka 15 di perut kanan atas dengan panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 16 di perut kanan atas dengan panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 17 di perut kanan bawah dengan panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.

Tubuh Bagian Belakang: Terdapat empat luka terbuka yang tidak beraturan dan saling terhubung satu sama lain dengan ukuran berbeda-beda:

- Luka 1 di punggung atas dengan panjang tiga puluh satu sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman enam sentimeter, tulang selangka kanan pecah dan paru-paru terlihat keluar.
- Luka 2 di punggung tengah dengan panjang tiga puluh sentimeter, lebar sebelas sentimeter, kedalaman enam sentimeter, dan teraba tulang rusuk belakang.
- Luka 3 di pinggang tengah dengan panjang tiga puluh sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman enam sentimeter hingga teraba tulang rusuk belakang.
- Luka 4 di pinggang tengah dengan panjang tiga puluh sembilan sentimeter, lebar dua belas sentimeter, dan kedalaman enam sentimeter.

Anggota Gerak: Terdapat delapan luka terbuka pada bagian anggota gerak dengan ukuran berbeda-beda:

- Luka 1 di bahu kiri dengan panjang dua puluh dua sentimeter, lebar enam sentimeter, kedalaman 10 sentimeter, sendi bahu kiri terlepas dan kepala tulang lengan kiri terlepas.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka 2 di bahu kanan dengan panjang lima belas sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman empat sentimeter.
- Luka 3 di lengan atas kiri luar dengan panjang tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua sentimeter.
- Luka 4 di lengan atas kiri luar dengan panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman tiga sentimeter.
- Luka 5 di lengan atas kiri luar dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter.
- Luka 6 di lengan atas kanan luar dengan panjang sembilan sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman lima sentimeter, dan terlihat tulang lengan.
- Luka 7 di lengan atas kanan luar dengan Panjang sembilan sentimeter, lebar tiga sentimeter, dan kedalaman tiga sentimeter.
- Luka 8 di pergelangan tangan kanan dalam dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa korban mengalami kekerasan tajam yaitu berupa luka bacok, luka tusuk, dan luka sayat yang menghilangkan nyawa korban.

- Surat Keterangan Kematian Nomor 440/7.2.2/1144/RSP-TS/UGD/III/2025 tanggal 18 Maret 2025, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba, ditandatangani oleh dokter Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba dr. Andika Firmantara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena perkara pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan dan korbannya adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 21.00 Wib di Rumah yang dikontrak Terdakwa dan ayah Terdakwa di Desa Samba Katung RT.009 RW.003 Kec.Katingan Tengah Kab.Katingan Prop.Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sempat mengobrol dengan ayah Terdakwa pada sore hari sebelum kejadian;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Terdakwa bermain handphone dan sedang makan kemudian saat Terdakwa mencuci piring Terdakwa melihat banyak bayangan hitam yang ingin memukuli Terdakwa dan mengambil parang dan mencabut parang dari sarungnya sempat mengayun-ayunkan parang dan Terdakwa sempat menendang pintu rumah;
- Bahwa Terdakwa sempat ditegur oleh ayah Terdakwa “kenapa kamu kenapa kamu” setelah ditegur itu Terdakwa langsung membacok ayah Terdakwa dan setelah membacok ayah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar rumah karena melihat banyak bayangan yang mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya ingat membacok ayah Terdakwa dibagian bahu saja setelah itu Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa melihat ayah Terdakwa seperti wajah sdr. Apri musuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dendam dengan sdr. Apri karena 2 (dua) tahun lalu telah merusak sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada keluar rumah ketika Terdakwa merasa dikejar banyak bayangan dan sempat bertemu dengan Saksi Cucun dan Terdakwa sempat akan membacok Saksi Cucun namun tidak jadi karena Terdakwa mengenali sdr. Cucun adalah kakak Terdakwa dan berkata “abang kah” kemudian Terdakwa berlari lagi meninggalkan sdr. Cucun dan sempat membacok sepeda motor karena penglihatan Terdakwa banyak musuh disitu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan dan dendam dengan ayah Terdakwa;
- Bahwa Sebelum kejadian Terdakwa ada minum obat-obatan terlarang jenis seledryl dan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) Buah Senjata Tajam Pisau Panjang 60 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu benar yang Terdakwa gunakan untuk membacok ayah Terdakwa dan biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja;
- Bahwa Saat dikantor polisi Terdakwa diberitahukan bahwa Terdakwa telah membacok ayah Terdakwa;
- Bahwa Saat Terdakwa ditahan dikantor polisi tidak pernah keluarga Terdakwa berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai seledryl dan narkoba jenis sabu-sabu diluar rumah kontrakan;
- Bahwa Terdakwa konsumsi seledryl dan narkoba jenis sabu-sabu itu bukan karena sakit dan Terdakwa tidak ada sakit memiliki riwayat penyakit;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, atau surat maupun alat bukti elektronik, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung dengan gagang berwarna coklat terbuat dari kayu terdapat lilitan tali nilon warna hijau, dan betali sandang dari tali nilon warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar sore hari di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa bersama ayah Terdakwa di Desa Samba Katung RT 009 RW 003, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengobrol dengan ayah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah kontrakan dan meminum obat terlarang jenis seledryl dan narkoba jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bermain handphone dan makan selanjutnya saat mencuci piring, Terdakwa melihat banyak bayangan hitam yang ingin memukuli Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil parang dan mencabut parang dari sarungnya dan mengayunkan parang dan menendang pintu rumah. Kemudian ayah Terdakwa menegur Terdakwa "kenapa kamu kenapa kamu" lalu Terdakwa melihat ayah Terdakwa sebagai wajah Saudara Apri yang merupakan musuh Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membacok ayah Terdakwa berkali-kali menggunakan parang yang dipegangnya, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah karena melihat banyak bayangan yang mengejar Terdakwa lalu Terdakwa berlari ke jalan;
- Kemudian Saudara Susiawan yang merupakan tetangga kontrakan Terdakwa dan ayah Terdakwa, mendengar seperti perkelahian di rumah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn



Terdakwa dan ayah Terdakwa sehingga memberitahu Saksi Cucun dan Saksi Lambang. Setelah mendengar informasi dari Saudara Susiawan, Saksi Lambang menghubungi Babinsa dan meminta tolong melapor ke polisi dan pergi ke rumah kontrakan Terdakwa dan ayah Terdakwa, sedangkan Saksi Cucun langsung menuju ke kontrakan ayah Terdakwa dan Terdakwa namun di tengah jalan Saksi Cucun bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa ingin membacok Saksi Cucun tetapi Saksi Cucun sempat menghindari dan tidak kena bacokan dan Terdakwa mengenali Saksi Cucun dengan berkata "abang kah" lalu Terdakwa kembali berlari meninggalkan Saksi Cucun dan membacok sepeda motor yang dilihat Terdakwa sebagai banyak musuh. Selanjutnya Saksi Cucun pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa dan ayah Terdakwa dan sesampainya menemukan ayah Saksi Cucun/ayah Terdakwa dalam posisi tengkurap, hanya memakai celana pendek, dan sudah meninggal dengan sepuluh luka bacokan di bagian punggung dan bahu. Kemudian Saksi Lambang sampai ke rumah kontrakan Terdakwa dan ayah Terdakwa dan melihat ayah Terdakwa/ayah Saksi Cucun sudah meninggal, lalu Saksi Cucun mencari Terdakwa dan melaporkan ke polisi;

- Terdakwa mengonsumsi obat terlarang jenis seledryl dan narkoba jenis sabu bukan karena sakit dan tidak memiliki riwayat penyakit dan tidak mengalami gangguan jiwa;
- Atas perbuatan Terdakwa terhadap ayah Terdakwa/ayah Saksi Cucun telah dilakukan pemeriksaan *visum et repertum* dengan hasil Surat Visum et Repertum Nomor 440.7.3.1/1101/RSPTS/IGD/II/2025 tanggal 27 Januari 2025, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba, ditandatangani oleh dokter Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba dr. Andika Firmantara, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan:

Kepala:

- Terdapat luka robek pada leher bagian belakang kanan dengan panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter, luka bersih, dan tepi rata.

Tubuh bagian depan: terdapat tujuh belas luka tusuk pada dada dan perut dengan ukuran berbeda-beda:

- Luka 1 di dada kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn



- Luka 2 di dada kiri dengan panjang dua sentimeter, lebar setengah sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 3 di dada kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 4 di dada kiri dengan panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 5 di perut tengah atas dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman tiga sentimeter, dan tembus hingga teraba usus.
- Luka 6 di perut kiri atas dengan panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 7 di perut kiri atas dengan panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 8 di perut kiri atas dengan panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 9 di perut kiri atas dengan panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 10 di perut kiri atas dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 11 di perut kiri dengan panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 12 di perut kiri dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 13 di perut kiri dengan panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 14 di perut tengah dengan panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, kedalaman satu sentimeter.
- Luka 15 di perut kanan atas dengan panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 16 di perut kanan atas dengan panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 17 di perut kanan bawah dengan panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.

Tubuh Bagian Belakang: Terdapat empat luka terbuka yang tidak beraturan dan saling terhubung satu sama lain dengan ukuran berbeda-beda:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka 1 di punggung atas dengan panjang tiga puluh satu sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman enam sentimeter, tulang selangka kanan pecah dan paru-paru terlihat keluar.
- Luka 2 di punggung tengah dengan panjang tiga puluh sentimeter, lebar sebelas sentimeter, kedalaman enam sentimeter, dan teraba tulang rusuk belakang.
- Luka 3 di pinggang tengah dengan panjang tiga puluh sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman enam sentimeter hingga teraba tulang rusuk belakang.
- Luka 4 di pinggang tengah dengan panjang tiga puluh sembilan sentimeter, lebar dua belas sentimeter, dan kedalaman enam sentimeter.

Anggota Gerak: Terdapat delapan luka terbuka pada bagian anggota gerak dengan ukuran berbeda-beda:

- Luka 1 di bahu kiri dengan panjang dua puluh dua sentimeter, lebar enam sentimeter, kedalaman 10 sentimeter, sendi bahu kiri terlepas dan kepala tulang lengan kiri terlepas.
- Luka 2 di bahu kanan dengan panjang lima belas sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman empat sentimeter.
- Luka 3 di lengan atas kiri luar dengan panjang tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua sentimeter.
- Luka 4 di lengan atas kiri luar dengan panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman tiga sentimeter.
- Luka 5 di lengan atas kiri luar dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter.
- Luka 6 di lengan atas kanan luar dengan panjang sembilan sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman lima sentimeter, dan terlihat tulang lengan.
- Luka 7 di lengan atas kanan luar dengan Panjang sembilan sentimeter, lebar tiga sentimeter, dan kedalaman tiga sentimeter.
- Luka 8 di pergelangan tangan kanan dalam dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa korban mengalami kekerasan tajam yaitu berupa luka bacok, luka tusuk, dan luka sayat yang menghilangkan nyawa korban.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn



- Selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa terhadap ayah Terdakwa/ayah Saksi Cucun, telah dikeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440/7.2.2/1144/RSP-TS/UGD/III/2025 tanggal 18 Maret 2025, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba, ditandatangani oleh dokter Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba dr. Andika Firmantara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni:

- PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana
- SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana
- LEBIH SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. Namun demikian unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dalam persidangan seorang yang bernama **Wahyu Bin Saliansah** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang disebutkan di atas. Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu Teori Kehendak (*Willstheori*) dan Teori membayangkan (*Voorstellingstheori*);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak, kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (*strekking*) dari perbuatan yang dilakukan itu. Dan menurut teori membayangkan, bahwa manusia tidak dapat menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan adanya suatu akibat. Dengan demikian menurut teori ini sengaja apabila suatu akibat, yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat;

Dengan demikian bahwa teori yang dianut/ diterapkan dalam memori penjelasan resmi (*M.v.T*) adalah teori kehendak, dimana sengaja adalah “*Willen en weten*” dikehendaki dan diketahui;



Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan/derajat bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*), dalam hal ini pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, bahwa pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar sore hari di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa bersama ayah Terdakwa di Desa Samba Katung RT 009 RW 003, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengobrol dengan ayah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah kontrakan dan meminum obat terlarang jenis seledryl dan narkoba jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bermain handphone dan makan selanjutnya saat mencuci piring, Terdakwa melihat banyak bayangan hitam yang ingin memukuli Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil parang dan mencabut parang dari sarungnya dan mengayun-ayunkan parang dan menendang pintu rumah. Kemudian ayah Terdakwa menegur Terdakwa "kenapa kamu kenapa kamu" lalu Terdakwa melihat ayah Terdakwa sebagai wajah Saudara Apri yang merupakan musuh Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membacok ayah Terdakwa berkali-kali menggunakan parang yang dipegangnya, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah karena melihat banyak bayangan yang mengejar Terdakwa lalu Terdakwa berlari ke jalan;

Kemudian Saudara Susiawan yang merupakan tetangga kontrakan Terdakwa dan ayah Terdakwa, mendengar seperti perkelahian di rumah Terdakwa dan ayah Terdakwa sehingga memberitahu Saksi Cucun dan Saksi Lambang. Setelah mendengar informasi dari Saudara Susiawan, Saksi Lambang menghubungi Babinsa dan meminta tolong melapor ke polisi dan pergi ke rumah kontrakan Terdakwa dan ayah Terdakwa, sedangkan Saksi Cucun langsung menuju ke kontrakan ayah Terdakwa dan Terdakwa namun di

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn



tengah jalan Saksi Cucun bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa ingin membacok Saksi Cucun tetapi Saksi Cucun sempat menghindar dan tidak kena bacokan dan Terdakwa mengenali Saksi Cucun dengan berkata “abang kah” lalu Terdakwa kembali berlari meninggalkan Saksi Cucun dan membacok sepeda motor yang dilihat Terdakwa sebagai banyak musuh. Selanjutnya Saksi Cucun pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa dan ayah Terdakwa dan sesampainya menemukan ayah Saksi Cucun/ayah Terdakwa dalam posisi tengkurap, hanya memakai celana pendek, dan sudah meninggal dengan sepuluh luka bacokan di bagian punggung dan bahu. Kemudian Saksi Lambang sampai ke rumah kontrakan Terdakwa dan ayah Terdakwa dan melihat ayah Terdakwa/ayah Saksi Cucun sudah meninggal, lalu Saksi Cucun mencari Terdakwa dan melaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi obat terlarang jenis seledryl dan narkoba jenis sabu bukan karena sakit dan tidak memiliki riwayat penyakit dan tidak mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap ayah Terdakwa/ayah Saksi Cucun telah dilakukan pemeriksaan *visum et repertum* dengan hasil Surat Visum et Repertum Nomor 440.7.3.1/1101/RSPTS/IGD/I/2025 tanggal 27 Januari 2025, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba, ditandatangani oleh dokter Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba dr. Andika Firmantara, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan:

Kepala:

- Terdapat luka robek pada leher bagian belakang kanan dengan panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter, luka bersih, dan tepi rata.

Tubuh bagian depan: terdapat tujuh belas luka tusuk pada dada dan perut dengan ukuran berbeda-beda:

- Luka 1 di dada kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 2 di dada kiri dengan panjang dua sentimeter, lebar setengah sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 3 di dada kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka 4 di dada kiri dengan panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 5 di perut tengah atas dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman tiga sentimeter, dan tembus hingga teraba usus.
- Luka 6 di perut kiri atas dengan panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 7 di perut kiri atas dengan panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 8 di perut kiri atas dengan panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 9 di perut kiri atas dengan panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 10 di perut kiri atas dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 11 di perut kiri dengan panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 12 di perut kiri dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 13 di perut kiri dengan panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 14 di perut tengah dengan panjang satu sentimeter. lebar setengah sentimeter. kedalaman satu sentimeter.
- Luka 15 di perut kanan atas dengan panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter. dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 16 di perut kanan atas dengan panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.
- Luka 17 di perut kanan bawah dengan panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.

Tubuh Bagian Belakang: Terdapat empat luka terbuka yang tidak beraturan dan saling terhubung satu sama lain dengan ukuran berbeda-beda:

- Luka 1 di punggung atas dengan panjang tiga puluh satu sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman enam sentimeter, tulang selangka kanan pecah dan paru-paru terlihat keluar.
- Luka 2 di punggung tengah dengan panjang tiga puluh sentimeter, lebar sebelas sentimeter, kedalaman enam sentimeter, dan teraba tulang rusuk belakang.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka 3 di pinggang tengah dengan panjang tiga puluh sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman enam sentimeter hingga teraba tulang rusuk belakang.
- Luka 4 di pinggang tengah dengan panjang tiga puluh sembilan sentimeter, lebar dua belas sentimeter, dan kedalaman enam sentimeter.

Anggota Gerak: Terdapat delapan luka terbuka pada bagian anggota gerak dengan ukuran berbeda-beda:

- Luka 1 di bahu kiri dengan panjang dua puluh dua sentimeter, lebar enam sentimeter, kedalaman 10 sentimeter, sendi bahu kiri terlepas dan kepala tulang lengan kiri terlepas.
- Luka 2 di bahu kanan dengan panjang lima belas sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman empat sentimeter.
- Luka 3 di lengan atas kiri luar dengan panjang tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua sentimeter.
- Luka 4 di lengan atas kiri luar dengan panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman tiga sentimeter.
- Luka 5 di lengan atas kiri luar dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter.
- Luka 6 di lengan atas kanan luar dengan panjang sembilan sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman lima sentimeter, dan terlihat tulang lengan.
- Luka 7 di lengan atas kanan luar dengan Panjang sembilan sentimeter, lebar tiga sentimeter, dan kedalaman tiga sentimeter.
- Luka 8 di pergelangan tangan kanan dalam dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa korban mengalami kekerasan tajam yaitu berupa luka bacok, luka tusuk, dan luka sayat yang menghilangkan nyawa korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa terhadap ayah Terdakwa/ayah Saksi Cucun, telah dikeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440/7.2.2/1144/RSP-TS/UGD/III/2025 tanggal 18 Maret 2025, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba, ditandatangani oleh dokter Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba dr. Andika Firmantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa melihat banyak bayangan hitam yang ingin memukul dan mengejar Terdakwa serta melihat wajah Saudara Apri yang merupakan musuh Terdakwa pada wajah ayah

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/ayah Saksi Cucun, di mana rangkaian bayang-bayang yang dilihat Terdakwa merupakan akibat dari Terdakwa yang mengonsumsi obat terlarang jenis seledryl dan narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa tidak sakit dan tidak memiliki riwayat penyakit dan tidak mengalami gangguan jiwa. Selanjutnya, karena Terdakwa melihat wajah Saudara Apri yang merupakan musuh Terdakwa menimbulkan keinginan Terdakwa untuk membacok menggunakan parang yang dipegangnya, lalu Terdakwa membacok secara berkali-kali, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut, ayah Terdakwa/ayah Saksi Cucun meninggal dunia. Selanjutnya setelah membacok ayah Terdakwa/ayah Saksi Cucun, Terdakwa pergi melarikan diri dengan keluar dari rumah kontrakan, dan kemudian bertemu dengan Saksi Cucun di jalan dan Terdakwa ingin membacok Saksi Cucun tetapi Saksi Cucun sempat menghindari dan tidak kena bacokan dan Terdakwa mengenali Saksi Cucun dengan berkata "abang kah". Atas rangkaian peristiwa tersebut, Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa masih memiliki kesadaran saat membacok ayah Terdakwa/ayah Saksi Cucun dan Saksi Cucun, meskipun telah mengonsumsi obat jenis seledryl dan narkoba jenis sabu. Selanjutnya, setelah Terdakwa membacok ayah Terdakwa berkali-kali di dalam rumah kontrakan, Terdakwa keluar dari rumah kontrakan dan berlari ke jalan menunjukkan jika Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut atau setidaknya Terdakwa tidak sepenuhnya berhalusinasi dalam membacok ayah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki niat untuk menghilangkan nyawa orang lain sejak semula memegang parang, hal mana keinginan tersebut semakin memuncak akibat mengonsumsi obat jenis seledryl dan narkoba jenis sabu. Sebagaimana uraian di atas yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang dihadirkan, bahwa Terdakwa masih memiliki kesadaran meskipun telah mengonsumsi obat jenis seledryl dan narkoba jenis sabu, menunjukkan jika Terdakwa sudah dapat mengetahui akibat dari parang yang diayun-ayunkannya tersebut akan berakibat fatal kepada korban seperti pada bagian kepala/leher, perut, punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa memiliki niat menghilangkan nyawa ayah Terdakwa/ayah Saksi Cucun, dengan demikian unsur "*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuan hukuman kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 14 (empat belas)

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*), sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ancaman pidana yang diatur berupa pidana penjara paling lama lima belas tahun;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ayahnya, yang mana sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengonsumsi obat terlarang jenis seledryl dan narkoba jenis sabu yang menyebabkan Terdakwa berhalusinasi sedangkan Terdakwa tidak sedang sakit ataupun mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung dengan gagang berwarna coklat terbuat dari kayu terdapat lilitan tali nilon warna hijau, dan betali sandang dari tali nilon warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengonsumsi obat jenis seledryl dan narkoba jenis sabu sebelum melakukan perbuatannya sedangkan Terdakwa tidak sedang sakit dan atas konsumsi tersebut Terdakwa mengetahui akan mengakibatkan halusinasi;

- Korban merupakan ayah Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wahyu Bin Saliansah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung dengan gagang berwarna coklat terbuat dari kayu terdapat lilitan tali nilon warna hijau, dan betali sandang dari tali nilon warna hijau;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, oleh Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., dan Patar Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didid Suhartono, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Abdul Aziz Assodiqin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum.

TTD

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Didid Suhartono, A.Md, S.H.